



Property-Invest 1 AS
Postboks 200 Sentrum

N-7401 TRONDHEIM

Vår saksbehandler
Geir Jacobsen

Vår ref.
13/200-12 (3549/14)
GBN 1601/401/50
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
05.03.2014

Dronningens Gate 20 - 1601/401/50 og Vaterlandsveita 3 - 1601/401/375 - innkreving av tvangsmulkt

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til vårt vedtak om tvangsmulkt datert 22.1.2014.

I vedtaket om tvangsmulkt ble Property-Invest 1 AS gitt en frist til 22.2.2014 for å etterkomme pålegg om retting om avvik, datert 30.10.2013.

I brev av 18.2.2014 har De gitt tilbakemelding til vedtaket om tvangsmulkt. I brevet har De opplyst at det er montert røykvarslere i utleide rom i Vaterlandsveita 3. I Dronningens gate 20 er nødutgangene merket, det er montert røykvarslere og det er montert "godkjente plater" i tak. I tillegg har De opplyst at brannalarmanlegg vurderes montert.

Brann- og redningstjenesten viser til vårt brev av 30.10.2013, hvor det ble gitt pålegg om at "*det må fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå.*"

For at pålegget skal anses for å være gjennomført, må det altså fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til et forskriftsmessig sikkerhetsnivå.

Dersom eier/virksomhet ikke selv har den nødvendige kompetanse til å dokumentere brannsikkerheten, kan eier/virksomhet sørge for at risikoanalyse og dokumentasjon utføres av kvalifisert rådgiver, jf. veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-1. En slik gjennomgang/vurdering er utført av Studio 4 Arkitekter AS og Cowi AS i rapport datert 11.3.2005.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Kongens gate 2

Telefon:
+47 72547600

Telefaks:
+47 72547614

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no

I rapporten er det angitt hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet. For Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3 er det er angitt to hovedalternativer; der det ene er basert på sprinkling av bygningene, mens det andre er basert på omfattende bygningsmessige oppgraderinger og installasjon av brannalarmanlegg.

Brann- og redningstjenesten kan ikke se at det er inngitt dokumentasjon for at de tiltak som er beskrevet i rapporten er gjennomført. Vi kan heller ikke se å ha mottatt en tiltaksplan, som tar utgangspunkt i tiltakene beskrevet i rapporten fra 2005, med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå.

For øvrig vil brann- og redningstjenesten påpeke at det ikke er samsvar mellom tegninger angitt i rapporten av 11.3.2005 av kjeller og 1. etg. og dagens situasjon. Endringer i branncellebegrensende bygningsdeler skal byggemeldes.

Brann- og redningstjenesten kan på bakgrunn av ovennevnte fortsatt ikke se å ha mottatt tilbakemelding om at pålegget er etterkommet, og forfalt tvangsmulkt vil derfor bli innkrevd.

Beregning av forfalt tvangsmulkt:

Fra og med 23.2.2014 til og med 5.3.2014, 11 dager á kr. 1.000,-, til sammen kr. 11.000,-. Faktura for forfalt tvangsmulkt vil bli ettersendt.

Brann- og redningstjenesten minner om at tvangsmulkten fortsetter å løpe inntil pålegg datert 30.10.2013 er oppfylt. For at pålegget skal anses oppfylt, må det fremlegges en forpliktende tiltaksplan med tidsfestet angivelse av tiltak som skal gjennomføres for å oppgradere bygningen til forskriftsmessig sikkerhetsnivå, med utgangspunkt i de tiltak som er beskrevet i rapporten datert 11.3.2005. Vi viser for øvrig til vår tilsynsrapport av 7.2.2013.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til seniorrådgiver Einar Nyberg som kan treffes på 72 54 76 00 eller til juridisk rådgiver Geir Jacobsen som kan treffes på 72 54 25 00. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 13/200.

Med hilsen
Forebyggende avdeling

Anna-Karin Hermansen
leder Forebyggende avdeling

Geir Jacobsen
Tilsynsgruppen

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift